



LA LEY Y LAS Resoluciones Judiciales

Fisiología (Universidad Nacional Autónoma de Honduras)



Scan to open on Studocu

LA LEY Y LAS RESOLUCIONES JUDICIALES

El principio de la publicidad del derecho como tal debe estar sumamente ligado a los seres humanos y debe ser de su total conocimiento, sin embargo, la manera mas efectiva y en gran totalidad segura debe ser presentarlo a nivel social de manera escrita, pero esto no nos asegura que será respetado por los órganos encargados de aplicarlo.

Como bien conocemos el derecho es aplicable y totalmente igual para cualquier ciudadano sea cual sea su posición económica, social, cultural o sus distintos puntos de vista, y consideramos que si poseen un documento especificando de manera clara y sencilla cuales son sus derechos y restricciones este será entendido por cada persona exitosamente.

El derecho también tiene muy presente cumplir la unidad como tal, pero como tenemos entendido este cambia de lugar en lugar, las leyes generales que son a las que el juez se encuentra en total sometimiento tienden en gran parte a favorecer, pero es el sometimiento de la unidad del derecho lo que hace que el juez aplique las leyes promulgadas.

Un punto de suma importancia es el respeto que el juez debe ejercer ante la ley, como bien se dice es la mejor garantía de la libertad verdadera; la libertad el ciudadano no debe en ningún momento estar sujeta a la voluntad personal del juez, ya que esta o bien puede actuar a su favor o en su total contra por eso el deber del juez es tener siempre presente los principios de la ley claramente establecidos.

EL SENTIDO DE LA LEY Y LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR:

Lo que este nos expresa es que cuando existe una ley aplicable a un caso concreto, deben los jueces y tribunales sujetarse a ella. La interpretación es tarea del acto por el cual el derecho objetivo es aplicado. El que tal cosa suela desconocerse obedece a la falsa creencia de que hay leyes que no es necesario interpretar. Si nos apartamos un poco del camino seguido por Geny y Exegesis, pensamos que el sentido de la ley no es la voluntad del legislador. Analizando de manera profunda podemos decir que en todos aquellos casos que no es posible descubrir la voluntad simplemente no hay interpretación jurídica, por lo tanto, estaríamos diciendo que esta teoría es totalmente falsa.

El querer es simplemente actuar como ser consiente y pensante, pero el legislador no tiende a reunir esas cualidades ya que este como tal en ningún momento debe actuar bajo su voluntad, es una de las difíciles tareas que el profesional del derecho toma al momento de formar parte del circulo legislativo.

El problema planteado y la voluntad del legislador conducen a toda clase de cosas inciertas, ya que si esto sucediera tendríamos que husmear cada una de las distintas fases de los proyectos, trabajos preparatorios, deliberaciones previas, ponencias de las comisiones, actas de las sesiones, motivos, memorias, informes y todo lo que nos pueda dar referencia sobre nuestro objetivo.

Cabe destacar que incluso un minucioso movimiento por parte de un miembro de la comisión designado por el gobierno deberá ser altamente estudiado e incluso tomado en contra, así como la simple improvisación de un discurso por un parlamentario que desconoce del asunto, y luego de este arduo trabajo analizar a fondo cada uno de los detalles hasta lograr encontrar una pista para que sea tomada según la voluntad del legislador en este caso el juez.

Como uno de los últimos pasos se escucha a cada una de las personas que conforman los cuerpos legislativos, cada una de las cosas que ellos han pensado, ideado, formulado y propuesto al reformar una ley.

Si todo esto es visto de manera psicológica, constituye una equivocación en su fundamento y en su principio.

La ley es la voluntad general, no la voluntad de un solo cuerpo gubernativo, imperial o nacional. Lo que personajes como Franz Klein o Eugenio Huber pensaron acerca de la ley sobre procedimiento civil es indiferente para la jurisprudencia.

Sin embargo, no se le quita en ningún momento la importancia a los trabajos preparatorios, ya que estos nos permiten gran facilidad para conocer la voluntad de los redactores de la ley.

Urge distinguir el propósito del legislador de expresar algo legalmente y lo expresado a través de la fórmula que emplea, analizando el ejemplo del comprador y vendedor, la ley que la cámara dicta dice que, si antes de la entrega de la cosa vendida parece estar accidentalmente, el vendedor queda obligado a pagar al comprador una indemnización. Lo que el legislador quiere es formular una norma, pero el sentido de la misma no debe confundirse con aquel propósito.

La regla del derecho no es expresión de una voluntad sino un deber, cuyo nacimiento se encuentra condicionado por la realización de un supuesto jurídico.

Acaso puede suponerse que el legislador quiere que, si la cosa vendida aparece accidentalmente antes de la entrega, el vendedor indemnice al comprador, pero aun así la regla jurídica una vez formulada, no implica un querer, sino una obligación pues de lo contrario no sería norma auténtica. Dicho con otras palabras, la misión de los legisladores no estriba en dar expresión a lo que ellos quieren, sino a lo que jurídicamente debe ser.

Además, los textos legales constituyen la expresión oficial del derecho. Si este principio se admite habrá que aceptar que los elementos extraños a la fórmula solo pueden ser tomados en cuenta como auxiliares de la tarea interpretativa.

La interpretación no se refiere sin embargo a los preceptos legales aisladamente considerados sino como elementos o partes de un todo sistémico exento de contradicciones. Interpretar las leyes es, por ende, buscar el derecho aplicable a los casos concretos a través de una fórmula oficial.

CONCLUSION 1:

Las figuras judiciales en este caso los jueces deben tener presente en todo momento la unidad y el respeto a la ley como tal.

INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN SEGÚN GENY

La interpretación jurídica según Geny es el lenguaje que habla del discurso del derecho: es la especial forma de leer los textos jurídicos para desentrañar su sentido, sujeta a las reglas que derivan de las características propias del uso prescriptivo del lenguaje que caracteriza al derecho.

la ley según Geny no puede, ser un mero producto racional, en su elaboración intervienen elementos irracionales, fácticos, psicológicos, biológicos, económicos, etcétera. Geny considera un error oponer la interpretación gramatical a la interpretación lógica: ambas se complementan. Es una corriente que reconoce como factor determinante en mayor o menor medida, al contexto del propio interprete, que son las construcciones discursivas que obtiene el jurista a partir de la lectura y análisis del derecho positivo.

Interpretar la ley equivale simplemente a investigar el contenido de la voluntad legislativa el auxilio de la fórmula que expresa. Y mientras se permanezca en la esfera de la interpretación propiamente dicha esta investigación debe hacerse sin idea preconcebida sobre su adaptación más o menos completa al medio social a que debe aplicarse, o sobre la perfección más o menos ideal de la regla por descubrir.

No quiero decir, por supuesto, que el intérprete deba eliminar de su horizonte tales elementos; sólo afirmo que únicamente puede servirse de ellos para esclarecer el diagnóstico de la voluntad del legislador, no para dirigir o rectificar esta voluntad

Los límites de la interpretación Es el descubrimiento de la voluntad legislativa, es decir, el bien común no podría atribuirse al querer del legislador porque ya no mantendría su esencia como tal.

Es una de las fuentes formales de orden jurídico, existen tres tipos:

- Praeter Legem se trata de una costumbre no contraria a la ley, que viene a complementarla, llenando sus lagunas no hay dificultad en admitir la aplicabilidad de la misma.
- Contra legem costumbres opuestas a las leyes vigentes, ya se trate de los que contrarían directa y abiertamente lo estatuido en los preceptos legales.

- Consuetudo abrogatoria: costumbres que tienden a dejar sin efecto las leyes, pueden ser consideradas como obligatorias.

La integración es cuando de colmar lagunas se trata, el método jurídico ha de tender hacia el descubrimiento de los elementos objetivos que, por deficiencia de las fuentes, deben determinar la solución de los conflictos.

García Máynez señala:

como la ley es para los defensores de la doctrina que exponemos expresión de la voluntad legislativa, la interpretación de los preceptos legales debe reducirse a la búsqueda del pensamiento de su autor.

Esta tarea, cuyo fin consiste en descubrir la intención de los legisladores, es lo que se llama EXÉGESIS.

Acordes con el espíritu racionalista moderno, la escuela de la exégesis creía religiosamente que el legislador había hecho un trabajo insuperable, perfecto, que por ello no requería de ninguna interpretación: la ley estaba diáfananamente redactada por una razón superior.

La equidad para Geny:

Presenta dos aspectos distintos algunas veces a una especie de instinto que, sin apelar a la razón razonadora, conduce a la solución mejor y más conforme con el fin de toda organización jurídica. otras veces por equidad se entiende la adaptación de la idea de la justicia a ciertos hechos, en vista de las circunstancias que en ellos concurren.

Papel de la costumbre y sus tipos

Es una de las fuentes formales de orden jurídico, existen tres tipos: - Praeter legem se trata de una costumbre no contraria a la ley, que viene a complementarla, llenando sus lagunas no hay dificultad en admitir la aplicabilidad de la misma. - Contra legem costumbres opuestas a las leyes vigentes, ya se trate de los que contrarían directa y abiertamente lo estatuido en los preceptos legales.

Límites de la interpretación

Es el descubrimiento de la voluntad legislativa, es decir, el bien común no podría atribuirse al querer del legislador porque ya no mantendría su esencia como tal.

CONCLUSION 2:

La ideal manera de Geny de explicar el derecho nos hace entender entrañablemente cada una de sus fases.

